REPÚBLICA DE CHILE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICUÑA

**SOLICITUD DE COMPRA ÁGIL**

1) **FECHA DE SOLICITUD** : 13/10/2026
2) **UNIDAD/DEPARTAMENTO REQUIRENTE** : Observatorio Mamalluca
3) **PRUPUESTO** : **Municipal _X_ / Convenio ____**
4) **FUNCIONARIO RESPONSABLE** : Juan Duran Rojas
5) **PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE** : $ 700.000 (IMPUESTOS INCLUIDOS)
6) **OBJETIVO DE LA ADQUISICIÓN** : Se solicita la adquisición de dispensadores de agua fría calientes para mejorar la experiencia de los visitantes y el bienestar del personal mediante un punto de hidratación constante, seguro y sostenible, adaptado al flujo de público y a las condiciones climáticas del entorno.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O DETALLE DEL SERVICIO |
|---|---|
| 4 | DISPENSADOR VENTILADOR PEDESTAL FRIO CALIENTE BIDON OCULTO<br>Dispensador Eléctrico de Pedestal para agua caliente y fría con espacio inferior para guardar el bidón de agua. Construcción con materiales de alta calidad (ABS reforzado y metálico).<br>• **Interruptores de encendido y apagado independientes:** Puedes controlar el encendido independiente del agua caliente y fría.<br>• **Rejilla antigoteo:** Permite evitar el derrame de agua en tu hogar u oficina al momento de utilizarlo.<br>• **Seguro para niños:** La salida de agua caliente debe poseer seguro de niños para evitar accidentes.<br>• **Soporta todo tipo de bidones:** 10, 12 y 20 lts.<br><br>Sistema de enfriamiento Ventilador |

7) **PLAZO PARA ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA: ____2____ DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS.**
8) **PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA: _____3_____ DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS.**
9) **FECHA PARA PRESTAR EL SERVICIO: _____**

14 OCT 2026

**FIRMA SOLICITANTE** **V°B° ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

VISTO BUENO ABOGADO

## Imágenes Referenciales









# TÉRMINOS Y CONDICIONES ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDIANTE COMPRA ÁGIL

## 1) PROPUESTA DE LOS OFERENTES

a) Los oferentes deberán indicar en su oferta el precio total ofertado, impuestos incluidos, por los productos o servicios solicitados.

b) Los oferentes deberán indicar en su oferta el plazo de entrega de los productos en **días hábiles administrativos** o, tratándose de un servicio, la disponibilidad para ejecutar el servicio en la fecha solicitada por el municipio.

c) Cada oferente deberá indicar en su **cotización** toda la información necesaria para verificar que los productos o servicios ofertados cumplan con los requerimientos realizados por el municipio. No se considerara como información necesaria para verificar los productos o servicios ofertados que no estén contenidos en la cotización.

d) No tendrá valor para efectos de tener por válida la licitación la "imagen referencial", en el entendido de que debe ajustarse la cotización a la descripción del bien o servicio solicitado por esta Entidad mediante el mecanismo de compra ágil y su respectiva solicitud de cotización ágil.

e) No se entenderá valida la cotización que acompañe como formato la misma guía de requerimiento o solicitud de cotización adjuntada por esta Entidad. Se entenderá para estos efectos que el oferente simplemente realizo una copia del formato del requerimiento o solicitud de cotización de esta Entidad, careciendo la oferta de la intención real de entregar una cotización.

f) Cada oferente será responsable de señalar en su oferta los datos de contacto que permitan realizar la coordinación necesaria con el municipio para el cumplimiento de lo ofertado (número de teléfono y correo electrónico).

## 2) COSTOS ASOCIADOS A LA ADQUISICIÓN

Se deja establecido que el traslado, descarga y entrega de productos serán será a costo del proveedor adjudicado. Cuando existan devoluciones, igualmente, el oferente deberá incurrir en los gastos antes señalado, con el fin de dar cumplimiento a lo contratado, o en caso que lo productos entregados en encuentren en mal estado o bien no cumplan con los requerimientos técnicos solicitados por el municipio.

De igual forma, en el caso de los servicios, el proveedor será único responsable de incurrir en todos los gastos que digan estrecha relación con la realización del servicio. La Municipalidad no será responsable de las fallas, desperfectos, deterioros, siniestros, daños, robos, hurtos y/o pérdidas que pudieran producirse en los implementos utilizados en la prestación del servicio, sin importar el origen de los mismos, siendo responsabilidad del prestador disponer de las medidas de seguridad necesarias.

## 3) FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y PLAZO DE ENTREGA

a) La contratación se formalizará mediante la emisión, por parte del municipio, y aceptación, por parte del proveedor, de la respectiva Orden de Compra.

b) El oferente adjudicado dispondrá del plazo indicado en la solicitud de cotización ágil, para aceptar la orden de compra respectiva, computados desde su envío en el Sistema de Información.

c) Se deja expresa constancia que el plazo de entrega de los productos, o prestación de los servicios, se comenzará a contar desde el día hábil siguiente a la formalización de la contratación mediante la aceptación de la orden de compran en el Sistema de Información, hasta la entrega total de los productos en la bodega municipal o la ejecución total de los servicios contratados.

d) En el evento que no sea posible formalizar la contratación por causas imputables al proveedor dentro del plazo concedido al efecto, el municipio podrá dejar sin efecto la adjudicación, cancelando la orden de compra y reservándose el derecho de readjudicar la propuesta del siguiente oferente, si concurren los requisitos para que ello ocurra.

e) Se deja expresa constancia que, en caso que se hayan prestado los servicios o recibidos los productos objeto de la contratación, sin que el proveedor haya aceptado la respectiva orden de compra, para efectos del cómputo de multas, el plazo de entrega se contará desde el día siguiente al cumplimiento del plazo establecido para la aceptación de la orden de compra, debiendo en todo evento, el proveedor aceptar la orden de compra de forma previa a la tramitación del pago de los respectivos productos.

f) Para los efectos de dar cumplimiento con el principio de estricta sujeción a las bases, publicidad, transparencia, inexcusabilidad e idoneidad del contratante, es que se considerara exclusivamente el "plazo de entrega" como el único concepto valido para acreditar el cumplimiento del plazo establecido en esta Compra Ágil (no se consideraran para estos efectos ningún concepto similar o que haga referencia a una definición de plazo distinto a la referida anteriormente, declarándose invalida cualquier propuesta que no contemple la entrega efectiva del bien o servicio objeto de esta Compra Ágil).

g) Para los efectos de dar cumplimiento al principio de inexcusabilidad e idoneidad del contratante, es que se considerara como "entrega inmediata" el plazo de 1 día, rigiéndose para estos efectos según las normas generales del Código Civil.

## 4) ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O EJECUCION DEL SERVICIO

**a)** Los productos deberán ser entregados en la Bodega Municipal, ubicada en calle San Martín N°40. El horario de funcionamiento de la Bodega Municipal es de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 hrs y el viernes de 08:30 a 16:30 hrs. Cualquier modificación de domicilio o del lugar en que deberán se entregados los bienes, será comunicada oportunamente por la unidad responsable, antes del vencimiento del plazo dispuesto para la entrega de los productos.

**b)** El servicio deberá ser prestado el día indicado en la solicitud de cotización ágil. El municipio se reserva el derecho de modificar hora o fecha de los eventos, entre otras, en caso de ocurrir situaciones ajenas al municipio (condiciones climáticas, catástrofes, u otros) que obliguen a recalendarizar el evento, estando disponibles para prestar el servicio contratado en forma íntegra en la nueva fecha establecida sin derecho a indemnización alguna.

Se entenderá que el servicio se encuentra prestado cuando se cumpla la totalidad de los requisitos del servicio requerido, como lo sería el caso en que se requiera una certificación que dependa de un tercero.

## 5) RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Se debe entender por la recepción de bienes y servicios como las actividades que se requieren para recibir, comprobar e informar la entrega de los bienes y servicios que se han requerido y adquirido.
El procedimiento será el siguiente:

- La unidad de Bodega (en el caso de los bienes) será la encargada de recibir todos los productos adquiridos por el municipio; una vez recepcionados los materiales y chequeados con la orden de compra, se registran en sistema de "inventario" del sistema interno.
- En caso de servicios, la Unidad Técnica de la Unidad solicitante deberá verificar su cumplimiento mediante la recepción conforme del servicio prestado.
- El plazo de recepción dependerá del plazo de entrega de los productos o servicios establecidos en la propuesta del proveedor.

## 6) FORMA DE PAGO

a) El proveedor adjudicado podrá facturar sólo una vez que haya entregado la totalidad de los productos, o servicios contratados, y que estos se encuentren recibidos conforme por la unidad técnica. El plazo de pago de la factura será de 30 días corridos, computados desde su recepción. En la factura se deberá indicar los productos adquiridos o el servicio prestado, y el número de la orden de compra correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, cuando sea solicitado un servicio cuya prestación y pago se realice con una periodicidad determinada (semanas, meses, trimestres, entre otros), el pago de este se efectuará de acuerdo a dicha periodicidad, dividendo el monto total adjudicado por el periodo que se preste el servicio; por lo tanto, cada pago deberá respaldarse con su debido certificado de conformidad emitido por la unidad técnica en el periodo que corresponda.

b) El plazo de pago podría verse afectado cuando se detecte incumplimiento y se apliquen los procedimientos de sanción en caso de Incumplimiento por parte del proveedor.

c) El proveedor adjudicado, de manera obligatoria, deberá remitir copia de la(s) facturas a través del siguiente correo electrónico finanzas.munivicuna@gmail.com y el correo electrónico del funcionario responsable de la presente adquisición.

## 7) PLAZO PARA RECLAMAR LA FACTURA RESPECTIVA

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 3° de la Ley 19.983, modificada con la Ley N° 20.956, en su Artículo 4° N°1, letras a, b y c. que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si el municipio no reclama en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, mediante alguno de los siguientes procedimientos:

a) Devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la entrega.

b) Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción. En este caso, el reclamo deberá ser puesto en conocimiento del emisor de la factura por carta certificada, o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con la devolución de la factura y la guía o guías de despacho, o bien junto con la solicitud de emisión de la nota de crédito correspondiente. El reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

c) La factura también se tendrá por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del plazo de ocho días señalado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo con posterioridad reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio.

**8) RESOLUCIÓN EN CASO DE EMPATE**

En el evento de que una vez culminado el proceso de cierre de ofertas, hubiese dos o más proponentes que hayan ofertado por el mismo valor, quedando más de uno en condiciones de resultar adjudicado, se seleccionará a la propuesta que oferte menor plazo de entrega. En caso mantenerse el empate, se optará por la oferta que haya ingresado primero en www.mercadopublico.cl.

**9) MULTAS, SANCIONES Y SU PROCEDIMIENTO:**

Se deja establecido que los incumplimientos de las obligaciones del proveedor se sujetarán a lo establecido en el apartado, dispuesto para tal efecto, de la cotización ágil respectiva, en el cual se detallan las hipótesis de incumplimientos, montos, límites y su procedimiento.

**10) CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS:**

a) No adjuntar cotización.
b) Omitir o señalar información que haga imposible la evaluación de la oferta.
c) No indicar o superar, el plazo de entrega de los productos o bien no especificar si posee disponibilidad para prestar el servicio el día solicitado. Esta información deberá ser provista en los términos requeridos en la cotización ágil, respecto del plazo de entrega y la disponibilidad para prestar los servicios.
d) Que los productos o los servicios ofertados no cumplan con los requerimientos técnicos solicitados.
e) Ofertar un número menor de productos o servicios respecto de los solicitados.
f) Que la oferta exceda el presupuesto máximo disponible.

**11) CAUSALES DE TERMINO DE LA CONTRATACIÓN:**

a) Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b) Incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en las presentes bases administrativas, especificaciones técnicas, o aquellas que se establezcan en la contratación, cuya calificación quedará a juicio exclusivo de la Ilustre Municipalidad de Vicuña. A modo de ejemplo; se considerará como incumplimiento grave, el a modo de ejemplo:
   **i.** Que los productos o servicios no sean los ofertados por la empresa y aceptados por el municipio.
   **ii.** Que, se realice entrega de los productos o prestación del servicio y que estos no cumplan con los requerimientos técnicos. En razón de lo anterior, los productos no serán recibidos y, por tanto, no pagados.
   **iii.** Alcanzar el máximo de las multas permitidas de acuerdo a lo señalado.

**iv.** Que los productos no sean nuevos, de primera calidad o que cumplan con los requisitos mínimos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

**v.** Que el proveedor, sus dependientes, o los productos provoquen daño en la salud o propiedad del municipio o terceros.

**vi.** Negarse a realizar el despacho y descarga y entrega de los productos en la bodega municipal o en el lugar que indique el municipio dentro de la comuna de Vicuña.

**vii.** Que, las condiciones de almacenamiento, traslado, envasado; carga, descarga o similar, del producto, provoque daños a la persona o propiedad del municipio o terceros.

c) Notoria insolvencia del proveedor adjudicado, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento de la contratación.

d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

e) El incumplimiento de la normativa que resulte aplicable al proveedor.

f) Si el proveedor fuere una sociedad y se disolviera, encontrándose pendiente la ejecución de la contratación.

**12) RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL:**

El proveedor adjudicado deberá ejecutar correcta y oportunamente las obras y/o servicios contratados. Será responsable de culpa leve por todas las acciones y/o actividades que ejecute y/o desarrolle y de todos los perjuicios directos, previstos o imprevistos, causados por alguna clase de incumplimiento contractual. La Unidad técnica, por su parte, responderá sólo por su culpa grave.

El proveedor adjudicado será el único responsable, salvo fuerza mayor o caso fortuito o causa no imputable a aquél, de obtener las autorizaciones correspondientes para la instalación de faenas y/o labores contratadas, así como del suministro, transporte, instalación, mantención y suficiencia de dicha instalación, requerida para el normal desarrollo de las obras y/o cumplimiento de sus obligaciones o al cumplimiento de aquellas obligaciones o permisos necesarios para la realización del servicio adjudicado.

Corresponderá al proveedor adjudicado demostrar haber procedido con la diligencia debida según las circunstancias, entendiéndose en todo caso que la simple observancia de las disposiciones legales y reglamentarias no basta por sí sola para exonerarse de responsabilidad.

JUAN DURAN ROJAS
V. B.

**FIRMA Y TIMBRE RESPONSABLE**